CONTRATS CLIENTS

Mandat de recrutement

Réf. AE-CTR-06 · Version 1.0, octobre 2026

Mandat n° Numéro du mandat

Entre les soussignés

Agence Elite, à compléter : forme juridique au capital de à compléter : capital, immatriculée au RCCM sous le numéro à compléter : n° RCCM, NIU à compléter : NIU, dont le siège est situé 10 avenue Stéphane Tchitchelle, Centre-ville, BP 761, Pointe-Noire, République du Congo, représentée par à compléter : représentant légal, en qualité de à compléter : fonction, agissant notamment au travers de sa plateforme de recrutement **Elite Emploi** (https://www.agence-elite.fr/recrutement),

ci-après dénommée « Agence Elite » ou « le Mandataire »,

Et

Nom du client, Forme juridique du client, immatriculée au RCCM sous le numéro RCCM du client, NIU NIU du client, dont le siège est situé Adresse du client, représentée par Nom et fonction du signataire, dûment habilité(e),

ci-après dénommé(e) « le Client » ou « l'Entreprise ».

Article 1. Objet

Le Client confie à Agence Elite la mission de rechercher, présélectionner et lui présenter des candidats qualifiés pour le ou les postes décrits à l'article 2.

Le Client reste seul décisionnaire du choix du candidat, de son embauche et des conditions de son contrat de travail. Agence Elite n'est pas l'employeur des candidats présentés.

Article 2. Poste(s) à pourvoir

Élément	Poste 1	Poste 2
Intitulé du poste	Intitulé	Intitulé
Nombre de personnes à recruter	Nombre	Nombre
Lieu de travail	Ville, pays	Ville, pays
Type de contrat	CDI / CDD / stage / autre	Type
Expérience demandée	Années, domaine	Expérience
Diplôme ou formation	Diplôme	Diplôme

Élément	Poste 1	Poste 2
Compétences clés	Compétences	Compétences
Rémunération proposée	Fourchette en FCFA	Fourchette
Date de prise de poste souhaitée	Date	Date

Une fiche de poste détaillée peut être annexée au mandat. Le Client garantit que les informations fournies sont exactes et que l'offre respecte la législation du travail applicable, notamment le Code du travail de la République du Congo.

Article 3. Déroulement de la mission

1. **Validation et publication.** L'offre est rédigée avec le Client, vérifiée par Agence Elite, puis publiée gratuitement sur Elite Emploi. Agence Elite peut aussi diffuser l'offre sur d'autres canaux (réseaux sociaux, réseau professionnel).
2. **Candidatures.** Les candidats créent un compte sur Elite Emploi, déposent leur CV et postulent. Le Client ne reçoit jamais les candidatures brutes.
3. **Tests de compétences.** Les candidats passent les tests demandés à l'article 4.
4. **Score et tri.** Chaque candidature reçoit un score sur 100 calculé par la plateforme : 70 points pour la moyenne des meilleurs résultats aux tests demandés par l'offre (un test non passé compte 0 ; si l'offre ne demande aucun test, la moyenne de tous les tests passés est retenue), 20 points pour le profil complet (CV 10, téléphone 5, ville et pays 5) et 10 points pour un message de motivation d'au moins 50 caractères. Niveaux : 80 et plus « Excellent », 60 à 79 « Bon », 40 à 59 « À renforcer », moins de 40 « Insuffisant ». Ce score aide au tri, mais **la décision reste humaine**.
5. **Entretien téléphonique.** Agence Elite étudie les candidatures et appelle les candidats retenus pour vérifier leur motivation, leur disponibilité et leurs prétentions.
6. **Transmission des profils qualifiés.** Agence Elite transmet au Client les profils qu'elle juge qualifiés, avec pour chacun : coordonnées, CV, résultats des tests et avis d'Agence Elite.
7. **Entretiens et décision.** Le Client organise ses propres entretiens et décide librement. Il informe Agence Elite de la suite donnée à chaque profil dans un délai de Nombre jours.

Nombre de profils qualifiés visé : Nombre par poste, dans un délai indicatif de Nombre jours après la publication. Agence Elite ne peut garantir un nombre minimum de candidatures, qui dépend du marché et du poste.

Article 4. Tests demandés

Les tests de compétences d'Elite Emploi sont chronométrés et comptent 10 questions chacun. Un test est réussi à partir de 60 % de bonnes réponses. Un candidat peut repasser un test au bout de 30 jours. La note est calculée par le serveur de la plateforme.

Tests demandés pour ce mandat :

Poste	Test(s) demandé(s)	Score minimum souhaité
Intitulé	Nom des tests	Pourcentage %
Intitulé	Nom des tests	Pourcentage %

Les résultats aux tests sont un indicateur, pas une garantie de la performance future du candidat.

Article 5. Prix

5.1 Formule de base : prix par CV qualifié

Le Client paie **Prix par CV qualifié, 2 500 par défaut FCFA par CV qualifié reçu**. Un CV qualifié est un profil transmis par Agence Elite après étude de la candidature et entretien téléphonique, conformément à l'article 3.

- Nombre maximum de CV qualifiés à transmettre sans nouvel accord : Nombre.
- Montant maximum correspondant : Montant en FCFA FCFA.

Un profil transmis en double ou un profil manifestement sans rapport avec le poste n'est pas facturé, à condition que le Client le signale dans les Nombre jours suivant sa réception.

5.2 Option : recrutement complet

- ☐ Le Client choisit l'option **recrutement complet** : Agence Elite assure en plus l'organisation des entretiens, l'évaluation approfondie, la vérification des références et l'accompagnement jusqu'à la signature du contrat de travail. Le prix de cette option est fixé par devis n° Numéro du devis : **Montant en FCFA FCFA HT / TTC**, payable Échéancier.

5.3 Option : garantie de remplacement

- ☐ Le Client choisit l'option **garantie de remplacement**. Si le candidat recruté quitte l'entreprise ou si le Client met fin à son contrat pendant la **période d'essai**, pour une raison autre qu'une suppression du poste ou une modification substantielle des conditions proposées, Agence Elite présente gratuitement de nouveaux profils qualifiés pour le même poste, dans la limite de Nombre profils et d'un seul remplacement. Le Client doit informer Agence Elite par écrit dans les Nombre jours suivant le départ. Prix de l'option : Montant en FCFA ou « inclus dans le recrutement complet ».

5.4 Paiement

Agence Elite facture les CV qualifiés à chaque envoi / à la fin de chaque mois / en fin de mission. Les factures sont payables à Nombre jours, par Mobile Money (Numéro Mobile Money d'Agence Elite), virement (à compléter : banque et RIB, compte n° Numéro de compte) ou espèces contre reçu.

En cas de retard de paiement, Agence Elite peut suspendre l'envoi de nouveaux profils après une relance restée sans effet pendant huit (8) jours.

Article 6. Non-contournement

Le Client s'interdit, pendant **douze (12) mois** à compter de la transmission d'un profil, d'embaucher ou de faire travailler ce candidat, directement ou par une autre structure (société liée, sous-traitant, agence), sans en informer Agence Elite.

Si le Client embauche un candidat présenté par Agence Elite, il s'engage à le déclarer. En cas d'embauche d'un candidat présenté sans paiement du ou des CV correspondants, ou en contournant Agence Elite pour un candidat découvert grâce à elle, le Client paie une indemnité égale à Montant ou mode de calcul, par exemple le prix du recrutement complet, sans préjudice des sommes déjà dues.

Le fait qu'un candidat ait postulé directement au Client avant sa transmission par Agence Elite n'est pas un contournement, à condition que le Client le prouve par un document daté.

Article 7. Confidentialité

Le Client garde strictement confidentiels les profils transmis et ne les communique à aucun tiers, y compris à d'autres entreprises ou cabinets.

Agence Elite garde confidentielles les informations du Client (projets de recrutement, organisation, rémunérations), notamment lorsque le Client souhaite que son nom n'apparaisse pas dans l'offre : Offre anonyme : Oui / Non.

Ces obligations durent pendant le mandat et trois (3) ans après sa fin.

Article 8. Données personnelles des candidats

Rôles. Agence Elite est responsable du traitement des données collectées sur Elite Emploi. Lorsqu'elle transmet un profil, le Client devient à son tour responsable du traitement des données qu'il reçoit, pour sa propre procédure de recrutement.

Engagements du Client. Le Client s'engage à :

- utiliser les données des candidats **uniquement** pour le recrutement du poste concerné ;
- ne pas les transmettre à des tiers ni les réutiliser pour un autre objet (prospection, constitution de fichiers) ;
- les protéger par des mesures de sécurité appropriées (accès limité aux personnes chargées du recrutement) ;
- supprimer les profils non retenus au plus tard **Nombre, 24 au plus mois** après la fin du processus de recrutement, sauf accord du candidat pour une conservation plus longue ;
- respecter les droits des candidats (accès, rectification, suppression) et transmettre à Agence Elite toute demande qu'il reçoit à propos de la plateforme.

Non-discrimination. Le Client s'engage à choisir les candidats sur la base de leurs compétences et à ne pratiquer aucune discrimination, notamment fondée sur le sexe, l'origine, l'ethnie, la religion, l'âge, la situation de famille, le handicap ou les opinions.

Cadre légal. Les Parties respectent la loi n° 29-2019 du 10 octobre 2019 portant protection des données à caractère personnel. Lorsque les candidats ou le Client sont situés en France ou dans l'Union européenne, elles respectent aussi le RGPD et la loi Informatique et Libertés ; les candidats concernés peuvent adresser une réclamation à la CNIL.

Les données d'Elite Emploi sont hébergées chez Supabase, en Europe. Les mots de passe sont chiffrés, et les règles d'accès empêchent chaque utilisateur de voir les données des autres.

Article 9. Responsabilité

Agence Elite est tenue d'une obligation de moyens. Elle vérifie les candidatures avec soin, mais ne peut garantir l'exactitude de toutes les informations déclarées par les candidats (diplômes, expériences), ni leur comportement ou leur performance après embauche. Le Client reste responsable de ses vérifications finales et de sa décision d'embauche.

Sauf faute lourde ou intentionnelle, la responsabilité d'Agence Elite est limitée aux sommes payées par le Client au titre du présent mandat.

Article 10. Durée et résiliation

Le mandat prend effet à sa signature pour une durée de **Nombre mois**, ou jusqu'au recrutement du ou des postes.

Chaque Partie peut y mettre fin par écrit avec un préavis de quinze (15) jours. Les CV qualifiés transmis avant la fin du mandat restent dus. Les obligations de non-contournement, de confidentialité et de protection des données continuent de s'appliquer après la fin du mandat.

Article 11. Force majeure

Aucune Partie n'est responsable d'un manquement dû à un événement de force majeure. Les obligations sont suspendues pendant l'événement. Au-delà de trente (30) jours, chaque Partie peut résilier le mandat par écrit.

Article 12. Droit applicable et litiges

Le mandat est soumis au droit de la République du Congo et aux Actes uniformes de l'OHADA applicables. Il complète les conditions générales des recruteurs d'Elite Emploi, que le Client déclare avoir acceptées. En cas de contradiction, le présent mandat prévaut.

Les Parties recherchent d'abord une solution amiable pendant trente (30) jours. À défaut, le litige est porté devant le **tribunal de commerce de Pointe-Noire**.

Fait à Pointe-Noire, le Date, en deux (2) exemplaires originaux.

Signatures

Pour Agence Elite	Pour Nom du client
à compléter : représentant légal, à compléter : fonction	Nom et fonction du signataire
Date : Date	Date : Date
Signature :	Signature :